

1501992-80.2020.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Willi Lucarelli

Comarca: Embu-Guaçu

Foro: Foro de Embu-Guaçu

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300813/2020 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 15011416 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2189/20/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2300813 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu-Guaçu

Foro de Embu-Guaçu

Vara Única

Rua Boa Vista nº 10, Embu-Guacu-SP - cep 06900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501992-80.2020.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501992-80.2020.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2300813/2020 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 15011416 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2189/20/405 - DEL.POL.EMBU-GUAÇU, 2300813 -

DEL.POL.EMBU-GUAÇU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LEANDRO DIAS DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Willi Lucarelli

VISTOS.

LEANDRO DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 03 de dezembro de 2020, na madrugada, no endereço indicado na inicial, o denunciado guardava, para entrega a consumo de terceiros, 57 pedras de crack e 50 pinos de cocaína, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Processada, a denúncia fora recebida. Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas de defesa e, ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou alegações finais orais. A Defesa apresentou alegações finais escritas, pugnando pela absolvição do réu, por ausência de provas. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a tentativa e considerada a atenuante da confissão espontânea, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

DECIDO.

Cumpra reconhecer que, na análise da pretensão punitiva deduzida, a ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo toxicológico (fls. 88/90), pelo laudo pericial no manuscrito encontrado (fls. 212/214) e pela prova oral colhida.

Da mesma forma, diversamente do que afirmado pela combativa defesa, a prova vinda aos autos demonstrou, à saciedade, a responsabilidade criminal do réu, servindo, assim, de fundamento para o presente decreto condenatório.

É que o réu, na fase judicial, confessou o ocorrido, aduzindo, em síntese, ganharia R\$ 100,00 para ficar no local segurando a sacola, até que terceira pessoa chegasse para vendê-las, sendo certo que se tratava de seu primeiro dia.

As suas alegações, de certa forma, encontram amparo na prova oral colhida nos autos, que foi firme e segura em confirmar todo o desenrolar fático apontado pela denúncia.

Nesse sentido, os informes da policial militar PAULA, que, na fase judicial, disse que o réu, após visualizar a viatura policial, correu para o interior de um bar, onde foi abordado e indicou a localização das drogas, que estavam perto de um registro de água.

Da mesma forma, o policial militar VANDERLEI GOMES, na fase judicial, trouxe versão assemelhada, dando conta de que o denunciado confessou-lhe os fatos e levou os policiais até o quadro de luz, onde estavam as drogas.

Na fase investigativa, os agentes públicos trouxeram a mesma versão sobre os fatos (fls. 06/07).

Não há provas que tenham o condão de desconstituir a presunção de legitimidade do ato praticado pelos agentes públicos, de modo a indicar que a diligência policial foi perpetrada em função de interesses escusos.

Realmente, não se nega que, por vezes, haja desvios de finalidade na prática de atos administrativos, infelizmente, movidos por interesses que não se compatibilizam com as funções precípua do Estado, mas não parece ser o caso dos autos.

Assim, a diligência enquadra-se na grande maioria dos atos administrativos, ou seja, daqueles realizados de forma legítima e segundo os ditames da boa-fé.

Neste panorama, não havendo provas de que tenha aderido ao tráfico de drogas por meio de coação moral irresistível, é indiscutível a veracidade dos fatos

articulados na denúncia, constituindo a conduta afronta ao artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo que se falar em desclassificação para modalidade tentada, eis que o réu, muito embora não estivesse vendendo drogas, estava guardando a sacola contendo entorpecentes, conduta mais do que suficiente para comprovar a incidência no tipo penal do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

Portanto, presentes a autoria, a materialidade, o dolo específico e a tipicidade da conduta, passo a dosar a pena:

Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, deixo de considerar a atenuante da confissão espontânea do réu, pois a pena ficaria abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase de aplicação da pena, diante da concordância do Ministério Público (fls. 226), sem desconsiderar os relatos da testemunhas de defesa, reconheço a existência da causa de diminuição e fixo o redutor em seu patamar máximo, totalizando a pena o montante de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Por conseguinte, a pena fica substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em: a) prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena, em instituição a ser indicada pelo juízo das execuções criminais, descontado o tempo cumprido de prisão cautelar; b) prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, a entidade com destinação social, a ser definida pelo juízo das execuções criminais.

Em caso de descumprimento, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, diante da substituição da pena cominada.

Ante o exposto, CONDENO LEANDRO DIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, À PENA DE 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, que fica SUBSTITUÍDA, na forma acima determinada, e 500 dias-multa, a razão de 1/30 do salário-mínimo na data dos fatos, corrigido monetariamente, a contar da mesma data, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Por conseguinte, expeça-se alvará de soltura clausulado.

DECRETO a perda, em favor do Estado, de todos os bens apreendidos, nos termos do artigo 63 da Lei n.º 11.343/06.

Não havendo mais necessidade na preservação do entorpecente apreendido, oficie-se determinando a sua incineração, se for o caso.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas na forma da lei.

Registre-se e comunique-se, com as anotações de estilo.

Embu-Guacu, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA